

QUY ĐỊNH

**Nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng
Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế**
(Kèm theo Quyết định số 26 /2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định nguyên tắc, nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Quỹ) bao gồm cả phân kinh phí của Quỹ giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Nguyên tắc chi Quỹ

1. Chi chi Quỹ hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương đã chủ động khắc phục, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai nhưng vượt quá khả năng cân đối ngân sách của đơn vị, địa phương.

2. Chi chi Quỹ hỗ trợ cho các đối tượng chưa được hỗ trợ theo các quy định hiện hành khác của Nhà nước. Trong trường hợp có nhiều chính sách cùng một nội dung hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, đối tượng đó chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách phù hợp nhất.

3. Việc chi Quỹ phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Điều 3. Nội dung và mức chi Quỹ

Nội dung chi và mức chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế quy định cụ thể tại Phụ lục đính kèm.

Điều 4. Thẩm quyền chi Quỹ

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai (viết tắt là Nghị định số 94/2014/NĐ-CP) và khoản 6 Điều 1 Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định số 83/2019/NĐ-CP).

Điều 5. Quản lý, sử dụng Quỹ

1. Quản lý, sử dụng Quỹ: Thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định số 94/2014/NĐ-CP và khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 1 Nghị định số 83/2019/NĐ-CP.

2. Phân bổ Quỹ cho cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai: Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 83/2019/NĐ-CP, cụ thể: Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã sử dụng nguồn thu từ Quỹ phòng, chống thiên tai nhưng tối đa không quá 20% số thu trên địa bàn cấp huyện, xã để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ở cấp của mình.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp:

a) Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã có trách nhiệm tổng hợp thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét quyết định.

Trường hợp thiên tai xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại nặng và vượt khả năng cân đối nguồn Quỹ cấp xã thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định.

b) Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định.

Trường hợp thiên tai xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại nặng và vượt khả năng cân đối nguồn Quỹ cấp huyện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

c) Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có trách nhiệm tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, phối hợp với các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan xác định nguồn lực để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

2. Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung theo Quy định này;

b) Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, sử dụng

kinh phí đảm bảo theo nội dung, định mức; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính:

a) Phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí từ nguồn Quỹ và các chính sách liên quan khác;

b) Hướng dẫn các địa phương về thủ tục cấp phát, thanh quyết toán.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

Phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài chính, các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí từ nguồn Quỹ đảm bảo sự công bằng giữa các vùng, các chính sách, đúng đối tượng bị thiệt hại, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thủ tục hỗ trợ theo Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách trợ giúp xã hội đột xuất đối với các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác gây ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quy định này.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:

a) Quản lý, sử dụng Quỹ trên địa bàn, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí được phân cấp và giao để thực hiện cho công tác phòng chống thiên tai;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn chủ động triển khai hỗ trợ theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thủ tục hỗ trợ;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ và thực hiện báo cáo quyết toán thu chi Quỹ trên địa bàn;

d) Chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách huyện, thị xã, thành phố để khắc phục, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai. Ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách tại Điều 3 Quy định này, chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ cùng cấp trong việc điều phối tiền, hàng cứu trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các vùng cũng như các đối tượng bị thiệt hại.

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Quản lý, sử dụng Quỹ trên địa bàn đảm bảo theo quy định của pháp luật và Quy định này, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về kinh phí được phân cấp và giao để thực hiện cho công tác phòng chống thiên tai;

b) Báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi ý kiến về Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phương